

Section 823 German Civil Code (BGB) – Commentary (English Translation)

1 . Bases of Liability for Damages

Identifying the correct basis for a damages claim under § 823 BGB requires distinguishing between paragraphs 1 and 2.

- Paragraph 1 covers the infringement of absolute rights such as life, body, or property through intentional or negligent conduct. A breach of the duty to ensure safety (Verkehrssicherungspflicht) can found liability here [1].
- Paragraph 2 presupposes a violation of a statute intended to protect another person—e.g., European emissions law in the context of illegal defeat devices [2]. The loss must be internally connected with the breach [3].

2 . Causation and Fault

Causation between the infringement and the ensuing loss is central to § 823 (1). The wrongful injury of a protected right (e.g., property or personality) must be brought about intentionally or negligently [4], [5]. A direct causal link between the act and the damage is required to give rise to liability [6]. Fault—whether intent or negligence—must be examined closely; case-law stresses the elements of fault and unlawfulness [7], [8].

3 . Violation of a Protective Statute

Assessing a breach of a protective statute under § 823 (2) demands infringement of a specific norm aimed at safeguarding third parties. Negligence suffices, and the claimant normally bears the burden of pleading and proof [9]. By contrast, § 823 (1) requires a wrongful violation of one of the enumerated rights; negligence in the form of a traffic-safety breach can establish liability [10], [11].

4 . Scope of Protection and Protected Interests

The scope of § 823 (2) encompasses violations of statutes meant to protect individual rights or interests. The infringed norm must specifically aim to shield certain persons or groups [12]. The loss must fall within the material scope of protection of the norm [3]. When testing the interests safeguarded by § 823, both expressly listed goods—life, body, property—and “other rights,” including the general right of personality, are relevant [13].

5 . Legal Consequence and Proof of Loss

A damages claim under § 823 BGB requires a wrongful injury of a protected right caused intentionally or negligently [14]. A claim under § 823 (2) may arise from violation of a

protective statute if the loss is causally linked to that breach [15]. The courts insist that the injured party prove the causal nexus between infringement and damage [16].

6 . Liability Without Fault

§ 823 (2) can ground liability even absent fault where the violated statute so provides—e.g., breaches of building regulations that protect neighbors [17]. The prerequisite is that the statute serves individual interests [18].

7 . Nexus Between Statutory Breach and Damage

Liability under § 823 (2) demands that the violated statute specifically aim to protect certain interests or groups [19]. One example is the EU vehicle-type-approval regulation, which protects buyers of vehicles [20]. Decisive is that the loss is causally attributable to the statutory breach [15].

Original Commentary

Kommentar § 823 BGB

1. Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz

Die Bestimmung der Anspruchsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch nach § 823 BGB erfordert eine Unterscheidung zwischen den Absätzen 1 und 2. Absatz 1 betrifft die Verletzung absoluter Rechtsgüter wie Leben, Körper oder Eigentum durch vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln. Hierbei kann eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht eine Grundlage für einen Anspruch darstellen [1]. Absatz 2 hingegen setzt einen Verstoß gegen ein Schutzgesetz voraus, das den Schutz eines anderen bezweckt, beispielsweise das europäische Abgasrecht im Kontext unzulässiger Abschalteinrichtungen [2]. Der Schaden muss im inneren Zusammenhang mit der Pflichtverletzung stehen [3].

2. Kausalität und Verschulden

Die Kausalität zwischen der Verletzung und dem daraus resultierenden Schaden ist ein zentrales Element für die Anwendung von § 823 Abs. 1 BGB. Die widerrechtliche Verletzung eines geschützten Rechtsguts, wie Eigentum oder Persönlichkeitsrecht, muss durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten verursacht worden sein [4], [5]. Ein direkter Zusammenhang zwischen der Handlung und dem entstandenen Schaden ist erforderlich, um die Ersatzpflicht zu begründen [6]. Das Verschulden, sei es Vorsatz oder Fahrlässigkeit,

muss klar geprüft werden, wobei die Rechtsprechung die Tatbestandsmerkmale Verschulden und Widerrechtlichkeit betont [7], [8].

3. Verletzung eines Schutzgesetzes

Die Prüfung der Verletzung eines Schutzgesetzes gemäß § 823 Abs. 2 BGB erfordert einen Verstoß gegen ein spezifisches Gesetz, das den Schutz eines Dritten bezweckt.

Fahrlässigkeit ist hierfür ausreichend, und die Darlegungs- und Beweislast liegt in der Regel bei der anspruchstellenden Partei [9]. Im Gegensatz dazu setzt § 823 Abs. 1 BGB eine widerrechtliche Verletzung eines der aufgezählten Rechtsgüter voraus, bei der auch die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten als fahrlässiges Verhalten eine Haftung begründen kann [10], [11].

4. Schutzbereich und Schutzgüter der Norm

Der Schutzbereich des § 823 Abs. 2 BGB umfasst Verstöße gegen Gesetze, die individuell Rechte oder Rechtsgüter schützen sollen. Das verletzte Gesetz muss speziell den Schutz einzelner Personen oder bestimmter Personenkreise im Blick haben [12]. Der Schaden muss innerhalb des sachlichen Schutzbereichs der Norm liegen [3]. Bei der Prüfung der Schutzgüter nach § 823 BGB sind sowohl ausdrücklich genannte Rechtsgüter wie Leben, Körper und Eigentum als auch "sonstige Rechte", einschließlich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, relevant [13].

5. Rechtsfolge und Nachweis des Schadens

Für einen Schadensersatzanspruch nach § 823 BGB muss eine widerrechtliche Verletzung eines geschützten Rechtsguts durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegen [14]. Ein Anspruch aus § 823 Abs. 2 BGB kann aus einem Verstoß gegen ein Schutzgesetz resultieren, wenn der Schaden kausal auf dem Verstoß beruht [15]. Die Rechtsprechung erfordert, dass der Geschädigte den kausalen Zusammenhang zwischen der Verletzung und dem Schaden nachweisen muss [16].

6. Verschuldensunabhängige Verstöße

§ 823 Abs. 2 BGB bietet eine Grundlage für Schadensersatz, auch ohne Verschulden, wenn das Gesetz dies vorsieht. Dies ist in Fällen wie bei Verstößen gegen nachbarschützende Bauvorschriften möglich [17]. Voraussetzung ist, dass das verletzte Gesetz dem Schutz von Individualinteressen dient [18].

7. Zusammenhang zwischen Gesetzesverstoß und Schaden

Die Schadensersatzpflicht nach § 823 Abs. 2 BGB erfordert, dass der Gesetzesverstoß spezifisch den Schutz bestimmter Rechtsgüter oder Personengruppen bezweckt [19]. Ein

Beispiel ist die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung, die das Interesse von Fahrzeugkäufern schützt [20]. Entscheidend ist, dass der Schaden kausal auf dem Gesetzesverstoß beruht [15].

Literatur- und Rechtsprechungsverzeichnis:

- [1] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300432021&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [2] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300482024&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [3] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE312692015&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [4] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE304272023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [5] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE308642018&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [6] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301062016&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [7] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE625392023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [8] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305042019&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [9] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE307232023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [10] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300512013&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [11] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305182019&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [12] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301562022&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [13] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305302023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[14] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE303582024&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[15] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE310072023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[16] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300172023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[17] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300262020&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[18] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE302602011&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[19] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300322019&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

[20] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305202023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>